

1500554-21.2022.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076880/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23730987 - CPJ SANTO ANDRE, 596/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2076880 - CPJ SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME LUIZ ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SANTO ANDRÉ

Foro de Santo André

1ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03 - Santo André-SP - CEP 09040-906

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500554-21.2022.8.26.0540

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2076880/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 23730987 - CPJ SANTO ANDRE, 596/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2076880 - CPJ SANTO ANDRE

Autor :

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME LUIZ BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS e LUCAS MATEUS FERREIRA DIAS

Réu Preso

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou GUILHERME LUIZ BARBOSA RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 33, caput, Lei 11.343/06 do Código Penal, porque no dia 20 de março de 2022, por volta das 19h15min, na Rua Papiro, 1, Parque João Ramalho, nesta cidade, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 155 gramas de "Cannabis sativa L.", acondicionadas em 61 invólucros plásticos, 73,1 gramas de cocaína, acondicionadas em 83 invólucros plásticos e 49,5 gramas de cocaína em forma de "crack", acondicionadas em 63

"eppendorfs", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9-10, laudo de constatação de fls. 16-19 e laudo do exame químicotoxicológico a ser juntado oportunamente.

Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo Rua Normanda, nº 260, Capuava, nesta cidade, LUCAS MATEUS FERREIRA DIAS, qualificado, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 55,3 gramas de "Cannabis sativa L.", acondicionadas em 25 invólucros de plásticos, 21,4 gramas de cocaína, acondicionadas em 31 "eppendorfs" e 10,8 gramas de cocaína na forma de "crack", acondicionadas em 23 invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 9-10, laudo de constatação de fls. 13-15 e laudo do exame químico-toxicológico a ser juntado oportunamente.

Eis a descrição dos fatos contida na denúncia: segundo apurado, os policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de tráfico de drogas, momento em que GUILHERME avistou o veículo da polícia e começou a correr. Os policiais militares alcançaram e abordaram o indiciado e, por meio de revista pessoal, encontraram no seu bolso uma porção de maconha e na bolsa, tipo pochete, que ele trazia consigo, as porções de maconha, cocaína e crack, além de 01 celular e R\$ 10,00. O indiciado, indagado pelos policiais militares, confessou voluntariamente estar traficando drogas no local, há dois dias, no período das dezenove horas até meia noite e que, para isso, recebia a quantia de R\$ 100,00 por dia. Os policiais deram voz de prisão à GUILHERME, porém como ele estava sem documento para identificação, os policiais e o indiciado se dirigiram para a residência do indiciado, localizada na Rua Normanda, 260, Capuava, para buscar o documento de identidade. Ao se aproximarem, os policiais notaram em frente à residência do indiciado, um indivíduo que demonstrou incomodo com a presença da polícia no local. Os policiais militares abordaram o indivíduo, que se identificou como LUCAS e lhe submeteram à revista pessoal, momento em que foi encontrado em seus bolsos invólucros contendo maconha, cocaína e crack, além de 01 telefone celular e R\$ 15,00. LUCAS, ao ser questionado, informou aos policiais que vende drogas naquela rua desde setembro, época em que saiu da cadeia e que o entorpecente é oriundo da zona sul da capital. Ambos os indiciados foram presos em flagrante. A decisão de fls. 82/85 determinou a notificação dos acusados (fls. 151 e 156), apresentou defesa prévia (fls. 160), a denúncia foi recebida 12/05/2022 (fls. 161/162), os réus Lucas foi citado (fls. 181) e Guilherme compareceu em audiência, apresentaram respostas à acusação, sendo indeferida a absolvição sumária. Em audiência de instrução, debates e julgamento foram ouvidos as testemunhas e em seguida, os réus foram interrogados.

As partes apresentaram alegações finais, oralmente.

É o que basta relatar.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública em que se busca a responsabilização criminal dos acusados pelo delito descrito na denúncia.

Afasto a preliminar arguida pela defesa do réu Lucas de ilegalidade da abordagem feita pelos guardas municipais e ausência de fundada suspeita para a realização da mesma.

Ressalto, que perfeitamente válida a prisão efetuada por guardas municipais. É certo que a competência dos guardas civis municipais é restrita à proteção de bens, serviços e instalações do Município, conforme determina o §8º do art. 144 da Constituição Federal, sendo a eles permitido, todavia, efetuar prisão daquele que está em flagrância, como dita o artigo 301 do Código de Processo Penal e, após, apresentá-lo à autoridade policial ou apenas auxiliar agentes policiais em investigações criminais.

Nesse sentido:

"PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE. GUARDA MUNICIPAL. NULIDADE DA AÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA. ART. 301 DO CPP. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão em flagrante efetuada pela Guarda Municipal, ainda que não esteja inserida no rol das suas atribuições constitucionais (art. 144, § 8º, da CF), constitui ato legal, em proteção à segurança social. 2. Se a qualquer do povo

é permitido prender quem quer que esteja em flagrante delito, não há falar em proibição ao guarda municipal de proceder à prisão. 3. Eventual irregularidade praticada na fase pré-processual não tem o condão de inquinar de nulidade a ação penal, se observadas as garantias do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, restando, portanto, legítima a sentença condenatória. 4. Ordem denegada" (STJ, 5ª Turma, HC nº 129.932/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 15/12/2009).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. Precedentes: STF, HC 147.210-AgR, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe de 20/02/2020; HC 180.365 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 27.03.2020; HC 170.180-AgR, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe de 03/06/2020; HC 169174 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe de 11.11.2019; HC 172.308-AgR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2019 e HC 174184-AgRg, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe de 25/10/2019. STJ: HC 563.063-SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/06/2020; HC 323.409/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro Félix Fischer, Terceira Seção, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018; HC 381.248/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 03/04/2018. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste óbice à realização da prisão em flagrante por guardas municipais, por força do disposto contido no art. 301 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 635303 SP 2020/0343358-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2021). No que tange a busca pessoal realizada em Lucas, verifica-se as testemunhas descreveram com detalhes porque foi realizada demonstrando assim, a fundada suspeita, uma vez que o acusado estava parado na frente da residência de Guilherme e quando avistou os guardas ficou nervoso e desejou sair rapidamente. Assim, não vislumbro qualquer ilegalidade na busca pessoal realizada. No mais, presentes as condições da ação e os pressupostos processuais, passo ao exame do mérito.

A materialidade dos crimes constantes da denúncia está provada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante (fls.01), termo de ocorrência (fls.06/08), auto de exibição e apreensão (fls.09/10), laudo pericial de constatação (fls. 13/15) laudos químicotoxicológicos (fls. 101/108), laudo pericial (fls. 109/113) bem como pelas provas orais colhidas no processo.

A autoria dos acusados em relação aos crimes também está demonstrada pelos documentos acima indicados, pelas provas orais colhidas no processo, além dos demais elementos angariados durante o inquérito policial e o processo penal.

A testemunha Anderson disse que foi a Rua Papiro, pois existem muitas denúncias de venda de drogas no local. Ingressou a viela e Guilherme empreendeu fuga. Foi feita a busca pessoal e localizada uma trouxinha de maconha, R\$ 10,00 e uma pochete com

entorpecente. Ele confessou os fatos e disse que estava sem documento. Foi até a residência dele e lá chegando, Lucas estava de pé em frente a casa de Guilherme. Em busca pessoal com este foi localizada a droga. Os réus disseram que não se conheciam. Os dois foram encaminhados a Delegacia. Não conhecia os réus anteriormente. Lucas estava na Rua Normanda e Guilherme na Rua Papiro. A viatura parou bem na frente da casa de Guilherme e Lucas estava lá. Ele fez menção de sair, motivo pelo qual foi abordado. Quando Guilherme viu os guardas ele saiu correndo. Guilherme estava com a pochete na mão. Com Guilherme foi localizada a pochete, dinheiro, droga e celular.

A testemunha Diego disse que estava em patrulhamento pela rua Papiro e viu um indivíduo que ao avistá-lo correu. Foi atrás dele e com ele localizado a droga. Foi até a casa dele e lá na frente da casa estava Lucas que tentou se evadir. Foi localizada droga com ele. Não conhecia os réus anteriormente. Não teve desentendimentos com ele. Eles confessaram os fatos. O rapaz da Rua Papiro estava aproximadamente 15 metros de distância. No dia era uma equipe e quatro guardas. A pochete estava no corpo de Guilherme como se fosse uma bolsa. O outro guarda estava do mesmo lado do depoente. Dentro da pochete tinha celular, droga e dinheiro. Foram buscar o documento do primeiro abordado no segundo endereço. Não foi demonstrado vínculo entre eles. A razão da segunda abordagem é que ele tentou sair do local rapidamente. Com o segundo foi encontrado celular e dinheiro. É guarda municipal. O réu Guilherme confessou os fatos e disse que era o primeiro dia que estava traficando. A droga estava em uma pochete e que não conhece o réu Lucas. Não estava com documento e mora na Rua Normanda e foram até lá. Não viu a abordagem de Lucas. O réu Lucas, em seu interrogatório, disse que foi até a casa de sua namorada na Rua Normanda e estava esperando a mesma quando foi abordado. Viu a viatura vindo em sua direção. Os guardas estavam nervosos. Xingou os guardas. Eles lhe perguntaram se tinha "passagem" e disse que sim e por tráfico. Não tinha droga e nem dinheiro. Dois vizinhos viram a abordagem. Não sabe se o guarda que o abordou desta vez é o mesmo que da outra.

Como se vê, as testemunhas forneceram depoimentos coesos, firmes e uníssomos no sentido de que o réu praticou as condutas descritas na denúncia. Assim, não há motivo para não considerar os depoimentos dos guardas que descreveram com detalhes as condutas dos réus e como foram as abordagens de cada um deles.

Neste sentido:

Tráfico de entorpecentes. Materialidade e autoria comprovadas. Validade das palavras dos policiais. Condição funcional que, por si só, não afasta a credibilidade dos seus relatos. Precedentes. Condenação acertada. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Criminal 0013926-39.2016.8.26.0050; Relator (a): Francisco Bruno; Órgão Julgador: 11ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro Central Criminal Barra Funda - 20ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES CONCERNENTES À DENÚNCIA ANÔNIMA E À OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. TESES NÃO ENFRENTADAS PELA EG. CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. AVALIAÇÃO DA PROVA FEITA PELA CORTE DE ORIGEM E A CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DE PROVA. ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVA A JUSTIFICAR A CONDENAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRIMARIEDADE DO RÉU SUSTENTADO PELA DEFESA. REINCIDÊNCIA ATESTADA PELA CORTE A QUO. VEDAÇÃO DE VERTICALIZAÇÃO DA PROVA. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REDUTOR AFASTADO. QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA APREENHIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO. ELEMENTOS APTOS A JUSTIFICAR O MODO MAIS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)V - De outro lado, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as

demais provas dos autos. Precedentes". (...) (STJ, AgRg no HC 542882/SP, Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, j. 11.02.2020).

Assim, as pequenas contradições nos depoimentos são irrelevantes.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma:

As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim, é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca JUTACRIM-SP 67/311).

Ademais, não se pode acreditar que os guardas resolvessem, do nada, abordarem os réus e acusá-los da prática de crime de tamanha gravidade, não tivessem efetivamente participação nos crimes em voga. Ainda mais quando as partes são desconhecidas, como no presente caso e não há uma evidência sequer a revelar que a acusação pudesse ter por fundamento apenas vingança ou outro motivo qualquer. Não há como se acreditar que os guardas resolvessem amealhar entorpecentes, em local diverso, colocando-os a disposição dos autos e da Justiça, apenas para acusarem os réus da prática do tráfico de drogas, no afã de vê-los condenados.

No mais, os acusados eram, na data dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de suas condutas, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade que possam beneficiá-los.

Portanto, a prova é certa e não deixa qualquer dúvida de que os réus praticaram os delitos descritos na denúncia, devendo responder penalmente pelos atos praticados.

Passo à dosimetria da pena do réu Lucas, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas.

Inicialmente, analisando-se as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal (culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime) e no art. 42 da Lei 11.343/06 e considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, de rigor a fixação da pena-base acima dos patamares mínimos legais, uma vez que o acusado estava em livramento condicional quando praticou o ilícito penal, assim, fixo a pena base em 5 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e o pagamento de 562 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, verifica-se a agravante da reincidência (autos nº 00080004720198260995, 00104440420198260041), razão pela qual aumento a pena em 1/6, passando a 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão e o pagamento de 655 dias multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, observa-se ser inaplicável a minorante inscrita no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, levando-se em consideração que o agente é reincidente específico, hipótese que impede a incidência da referida causa especial de diminuição de pena. Ademais, não há que se alegar "bis in idem".

Neste sentido: "(...) ainda porque é o réu reincidente. 8. Reincidência e "bis in idem". Não há "bis in idem" no reconhecimento da reincidência tanto na segunda fase, por excelência, quanto na terceira fase, como óbice para a concessão do redutor, pois não haveria dupla punição pelo fato do réu ser reincidente, mas sim a aplicação literal da Parte Geral do Código Penal (como circunstância agravante) em consonância com a previsão legal na Lei Especial (como negativa da causa especial de diminuição de pena), ou seja, aplicar-se-ia o mesmo instituto em fases distintas da dosimetria da pena. Precedentes do STF (HC 107.274/MS Rel. Min. Ricardo Lewandowski 1ª T j. 12.04.11 DJU 25.04.11) e do STJ (HC 287.904/SP Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura 6ª T j. 06.05.14 DJU 15.05.14 e HC 237.729/SP Rel. Min. Laurita Vaz 5ª T j. 24.04.14 DJU 08.05.14). (Apelação 0025717-46.2012.8.26.0114, Rel. Min. Airton Vieira, 3ª Câmara de Direito Criminal, julg. 05/12/2017, DJE 12/12/2017).

Assim, fixo a pena definitiva em 6 anos, 6 meses e 22 dias de reclusão, além de 655 dias multa.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

Deixo de promover a detração, que não teria o condão de modificar o regime inicial de cumprimento da pena.

Fixo o regime inicial fechado, em observância ao disposto no art. 33, §2º, do Código Penal, e em vista da reincidência. Deve ser considerada a gravidade em concreto do delito de tráfico, que causa imensos prejuízos à toda coletividade, exigindo reprimenda compatível.

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 59 do Código Penal, e também observado o art. 42 da Lei de Drogas, com relação ao acusado Guilherme. Na primeira fase, ausentes circunstâncias do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei de Drogas desfavoráveis, contudo, fixo a pena base em 5 anos e o pagamento de 500 dias multa.

Em segunda fase considero as atenuantes da confissão espontânea e menoridade, contudo, a pena já está no patamar mínimo, não podendo ficar aquém de tal patamar nesta fase em consonância com a Súmula 232 do STJ.

Na terceira fase da dosimetria reconheço a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, considerando que a ré é primária, tem bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. Reduzo a pena em dois terços, fixando-a em 1 ano e 8 meses de reclusão e o pagamento de 166 dias multa, a qual torno definitiva.

Fixo o valor de cada dia multa no mínimo legal.

O regime inicial que mais se ajusta ao cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada ao réu, em virtude da primariedade dele e da confissão, é o aberto.

Possível se mostra, com fundamento no artigo 44, incisos I e II, do Código Penal, a substituição da pena corporal, eis que presentes os requisitos para tanto. Portanto, substituo a pena privativa de liberdade atribuída ao acusado por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR o réu LUCAS MATEUS FERREIRA DIAS, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, Lei 11.343/06, a pena de 6 anos, 6 meses e 22 dias de de reclusão, em regime inicial fechado e o pagamento de 655 dias multa, no valor de um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, para cada dia-multa. E para o fim de condenar o réu Guilherme Luiz Barbosa Rodrigues dos Santos, como incurso no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto e o pagamento de 166 dias-multa. Substituo a pena privativa de liberdade atribuída ao acusado Guilherme, por uma multa no valor equivalente a 10 (dez) dias-multa e por uma pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo período da pena corporal, a ser estabelecida oportunamente pelo juízo da execução. Por fim, a pena de multa será arbitrada no valor unitário mínimo legal, à míngua de notícias nos autos sobre a capacidade econômica do réu.

Indefiro ao réu Lucas, o direito de recorrer em liberdade, considerando que persistem as razões que o levaram a permanecer em custódia cautelar no curso do processo.

Defiro ao réu Guilherme o direito de recorrer em liberdade, uma vez que condenado a pena a ser cumprida em regime aberto a qual foi substituída por restritiva de direito. Ademais, respondeu em liberdade o presente feito, não estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois ausente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Nos termos do art. 201, §2º do CPP, comunique-se as vítimas do teor desta sentença. Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, mas defiro a justiça gratuita.

Após o trânsito em julgado:

Oficie-se ao Instituto de Identificação civil, comunicando a condenações dos réus.

Oficie-se ao TRE para os fins do disposto no art. 15, III, da Constituição Federal.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Santo André, 09 de junho de 2022.

P.R.I.C.

Maria Sílvia Gabrielloni Feichtenberger

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA